

Modelo Contrato de Trabajo Agrícola Permanente

En , a de de 20 ,
entre (nombre o razón social),
RUT , representada por don/a ,
en su calidad de (administrador/representante legal), del Fundo (Predio agrícola), denominado ", RUT ,
correo electrónico, ambos domiciliados para estos efectos en ,
comuna de , que en adelante se denominará "el empleador/a": y
don/a , de nacionalidad ,
nacido/a el de de , RUT , de
profesión u oficio , de estado civil , domiciliado/a
en..... Nº , comuna de , ciudad
de , procedente de , correo electrónico..... , (1)
que en adelante se denominará "el trabajador", se ha convenido en el siguiente contrato de
trabajo:

PRIMERO: El trabajador/a se compromete y obliga a prestar sus servicios como trabajador/a agrícola en el Fundo "....." (nombre del predio), ubicado en la comuna de
El empleador podrá modificar por causa justificada el sitio en que los servicios han de prestarse, con la sola limitación de que el nuevo sitio o lugar quede dentro de la misma localidad o área agrícola.

SEGUNDO: La jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de la siguiente forma: (2), entre (día de inicio semanal)..... y (día de término semanal)..... de acuerdo al siguiente horario diario:
Mañanas: de a horas.
Tardes: de a horas.
Meses dea ,
..... horas semanales, distribuidas entre (día de inicio de la semana) y (día de término de la semana)..... de acuerdo al siguiente horario diario:
Mañanas: de a horas
Tardes: de a horas

Este horario podrá variar de acuerdo a las necesidades de cada rubro o cultivo y por las condiciones climáticas y demás circunstancias propias de la agricultura que así lo aconsejen.

Por lo mismo, si el trabajador/a no pudiese realizar la labor encomendada por lluvia inclemente u otros factores climáticos adversos, deberá ejecutar otras tareas compatibles con las condiciones climáticas imperantes, las que serán determinadas libremente por el empleador, aún cuando no estén indicadas en el respectivo contrato de trabajo.

TERCERO: Cuando por necesidades de funcionamiento del , sea necesario pactar trabajo en tiempo extraordinario, el trabajador/a que lo acuerde desde luego se obligará a cumplir el horario que al efecto determine la Empleadora, dentro de los límites legales. Dicho acuerdo constará por escrito y se firmará por ambas partes, previamente a la realización del trabajo. Con todo, las partes podrán acordar por escrito que las horas extraordinarias se compensen por días adicionales de feriado. (3)

CUARTO: Queda prohibido expresamente al dependiente trabajar sobretiempo o simplemente permanecer en el lugar de trabajo después de la hora diaria de salida, salvo en los casos a que se refiere la cláusula precedente.

QUINTO: El tiempo extraordinario trabajado de acuerdo a las estipulaciones precedentes, se remunerará con el recargo legal correspondiente y se liquidará y pagará conjuntamente con el sueldo del respectivo período.

SEXTO: El empleador/a remunerará al trabajador/a por sus servicios con la suma de \$..... diarios, en dinero efectivo, cantidad en la cual no estarán incluidas las regalías pactadas. (4)

Si el trabajo se realiza a trato, el empleador/a cancelará al trabajador/a los siguientes valores por las faenas que se indican:

por cosecha de frutas en general, el kilo cosechado a \$

Por\$.....

Por\$.....

En caso que el trabajo a trato se realice para otro tipo de faenas que no correspondan a las nombradas, las partes convendrán su valor, cada vez que sea necesario, lo cual quedará registrado en anexo al presente contrato.

En el caso que el trabajador/a debido a condiciones climáticas adversas no pudiese realizar sus labores habituales, tendrá derecho a percibir el total de su remuneración en dinero y en regalías, siempre que se presente al trabajo y no haya faltado en forma injustificada el día anterior.

SÉPTIMO: El trabajador/a tendrá derecho a las siguientes regalías, que las partes han avaluado de común acuerdo, en los montos diarios que a continuación se señalan, avalúos que regirán para todo efecto legal contractual.

Regalía Avalúo Diario

.....	\$.....
.....	\$.....
.....	\$.....
.....	\$.....
.....	\$.....
TOTAL	\$.....

OCTAVO: De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores el sueldo total por día efectivamente trabajado será el siguiente:

Dinero efectivo \$

Regalía \$

TOTAL\$

El pago de la remuneración diaria en dinero efectivo se liquidará por períodos mensuales vencidos.

Las deducciones que la Empleadora deberá practicar a las remuneraciones, son todas aquellas que dispone el artículo 58 del Código del Trabajo.

El Trabajador/a, asimismo, acepta y autoriza al Empleador/a para que realice las deducciones que establecen las leyes vigentes y, para que le descuente el tiempo no trabajado debido a atrasos, inasistencias o permisos (y, además rebaja del monto de las multas establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en caso que procedieren).

La ración de tierra en potrero será entregada al trabajador en el mes de y será devuelta por éste al empleador a más tardar en el mes de

NOVENO: Durante la vigencia del presente contrato el trabajador/a vivirá en una casa habitación que le proporcionará el empleador/a para que habite él/ella y su familia. El trabajador/a se compromete y obliga a mantener la casa-habitación permanentemente aseada y en buen estado.

Al trabajador/a le estará prohibido alojar en la casa-habitación a su cargo en forma permanente a otras personas ajenas a su respectivo grupo familiar, asimismo, le estará prohibido efectuar modificaciones sin autorización escrita previa del empleador y, si procediere sin ella, no tendrá derecho a reclamar devolución de los gastos en que hubiere incurrido.

El trabajador/a se compromete a devolver la casa-habitación al término del presente contrato de trabajo.

DÉCIMO: La duración del presente contrato será, pudiendo ponérsele término en la forma y condiciones por las causales que señala la ley.

UNDÉCIMO: Se deja constancia que el trabajador,....., ingresó al servicio del empleador el de de 20

DÉCIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad de y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

DÉCIMO TERCERO: El presente contrato se firma en ejemplares, declarando el trabajador haber recibido en este acto un ejemplar a su entera satisfacción

DÉCIMO CUARTA: El empleador se obliga a mantener en el lugar de trabajo un ejemplar firmado de este contrato. Asimismo, deberá registrar este contrato en el sitio web de la Dirección del Trabajo (www.direcciondeltrabajo.cl). (5)

.....
FIRMA DEL TRABAJADOR
RUT

.....
FIRMA Y TIMBRE DEL EMPLEADOR
RUT

(1) Se agrega en consideración a la reforma introducida por la Ley N°21.327, que complemento el artículo 10 N°2 en la cual dispone: *Agregase en el numeral 2 del inciso primero del artículo 10, a continuación de la palabra "nacionalidad", la siguiente frase: ", domicilio y dirección de correo electrónico de ambas partes, si la tuvieran".*

(2) Artículo 22, inciso 1°, duración de la jornada ordinaria de trabajo, modificado por la Ley N°21.561. Su distribución se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales en lapsos de hasta cuatro semanas, en cuyo caso la jornada ordinaria no podrá exceder de cuarenta y cinco horas ordinarias en cada semana, ni extenderse con este límite por más de dos semanas.

(3) Artículo 32, inciso 4° del Código del Trabajo, modificación introducida por la Ley N°21.561.

(4) Modalidad alternativa de pago: de acuerdo con el inciso segundo del Artículo 54 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N°21.327 “A solicitud del trabajador(a), el pago podrá realizarse por medio de cheque, o vale vista bancario a su nombre, o transferencia electrónica a la cuenta bancaria del trabajador, sin que ello importe costo alguno para él. Ejemplo: El pago al trabajador/a, se realizará mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta:

Banco:
Tipo y número de cuenta:
Rut:
Correo electrónico:

(5) Se agrega lo indicado en la cláusula Décimo Cuarta en consideración a la reforma introducida por la Ley N°21.327, que agrega el artículo 9 bis, que establece: “En conformidad a lo dispuesto en el artículo 515, el empleador deberá registrar en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo los contratos de trabajo, dentro de los quince días siguientes a su celebración.”